

מסורת הש"ס

(א) [נקמן מן...], (ב) צ"ק חק: [נקמן מן...], (ג) [ע"צ], (ד) [שיך לע"צ],

תוספות

המודר הנאה מחבירו לפני שביעית
לא ירד לתוך שדהו.
לא ירד לתוך שדהו.
לדריסת הרגל אסורה ואינו אוכל אפילו מן הטעות
מחן לשדה דאינו נריך לירד ולאכול:
ובשביעית.
פי' אם הדיר בשביעית לא ירד לתוך שדהו ליקח מן הטעו' (אבל) אם יטעך לירד ולאכול אסור.
ובגמ' פריך אמאי אסור לירד בו לנורן אכילה הא רחמנא אפקריה לשדה לכל דבר אכילה:
נדר מבטו מאכל לפני שביעי' יורד לתוך שדהו.
דאינו מודר אלל מוצר המציא לירי ממלל ואינו אוכל מן הפירות:
ובשביעית יורד ואוכל.
דהפקר הוא וקשה ללעיל (דף ג.) מיבעיא ליה אם מספק ומחיל בצרעא חי הוא הנאה המניחה לירי ממלל וי"ל דבשביעית אף השדה הפקר לנורן אכילה דהכי מסיק בגמ' ולאידך נמי דמשמי שמה וטהה בעמדה הכא לא שייך נמודר מחלל דאי שיהא אין נכך כלום:
רב ושמואל אמרי נכבי אלו עליך לפני שביעית אינו אוכל מן הנוטות.
ואף על פי שהגיע שביעית דכיון דלמיר אלו אסורין עליו אפי' נלחר שמנס לא מהפקירם ואלא אסור בשביעית והשתא ס"ד דנלא אמר נכבי אלו והגיע שביעית אסור לאכול מן הטעות דלדס אסור דבר שברשותו אף שצאל מרשותו ומתני' דקתני ובשביעי' אוכל בטעות מיידי כהדירו בשביעית עולשה:
רב יוחנן ור"ש בן לקיש [אמרין] נכבי עליך אינו יורד לתוך שדהו בו הגיע שביעית אוכל מן הנוטות.
ואפקר הן ולא אסרין אלל כי אימיהו לדידיה אלל חי יביעיהו [אל] דלין אדם אוסר בקומות לכשילא מרשותו והי"ה היכא דלמיר נכסי אלו הגיע שביעית מותר בטעות ופרין אם כן דלא אסר רבי יוחנן כלל לכשילא מרשותו אמאי לא אשמועינן למילתא דאלו אלל אית ליה אדם אוסר ועוד תנן דלדס אוסר לכשילא מרשותו:
בז' יירשנו.
דקשי' כח ברשותו אסורה וכו' לא:
בדיווי ובמותר לא יירשנו.
אלמא אוסר אחריו לאחר מותו שילאו מרשותו ומשני לה לעולם לא תפשוט מידי דהיכא לא יירשנו.
אלו עלין שיאסרו לאחר שילאו מרשותו דשאי הכא שפי' כהדיא שיאסרו לאחר מותו:

רש"י

במתני' **הנאה מחבירו לפני שביעית**. שהדירו חבירו קודם שנכנסה שביעית:
אין יורד לתוך שדהו. לכולל מפירות שביעית **דאסור** בדריסת הרגל:
ואין אוכל מן הנוטות. מאותן פירות הנוטין חוץ לשדה שיכול ליקח מהן ואינו נריך ליכנס בתוך השדה ואע"ג דהן שביעית

לא יאכל מהן כדלמרינן בגמרא אדם אוסר דבר שברשותו אפילו לכשילא מרשותו והאי נמי כיון דלפני שביעית הדירו חבירו כי אתי נמי שביעית אסור בהן:
ובשביעית. אלל אם הדירו **שביעית** לא יורד לתוך שדהו:
אלל הוא מן הנוטות. הואיל ולא היו ברשותו השתא כי מדיר ליה. ובגמרא^[א] מפרש אמאי אינו יורד ואמאי אוכל הא ארעא נמי דהפקר היא:
נדר הימנו מחלל לפני שביעית. אלל לא נדר הימנו הנאה לבי מטי שביעית יורד ואינו אוכל דהא לא הדירו אלל מן מאכל אלל אינו אוכל כדפרישית לעיל דלדס אוסר דבר שברשותו אפי' לאחר שילא מרשותו:
ובשביעית. הדירו **שביעית**:
יורד ואוכל. דעכשי ילא מרשותו. ואית דמפרש המודר הנאה מחבירו לפני שביעית לא ירד לתוך שדהו לפני שביעית ולא יאכל מן הנוטות כיון דלדירו ובשביעית כלומר אם הגיעה שביעית לא ירד לתוך שדהו כו' ולישנא קמא עיקר:
גמ' **דאמרי סרוייהו נכסי אלו עליך**. כלומר כל נכסי עליך בכל מקום שהן:
ואין אוכל מן הנוטות. ואע"פ שהגיע שביעית ושל הפקר הן:
ואם בשביעית נדר. דהשתא לאו ברשותו הוא ולא מצי מדיר לה מניייהו אוכל מן הנוטות:
ר' יוחנן ור"ל דאמרי. הגיע שביעית אין יורד אלל אוכל

מן הנוטות:
אדם אוסר דבר שברשותו אפילו לכשילא מרשותו. דכיון דבשעה שאסר הויין ברשותיה אפילו לבי הגיע שביעית נפקן מרשותיה אפילו הכי אסורין עליו:
**ר' יוחנן ור"ל סברי אין אדם כו' ומשום הכי כי הגיע שביעית דנפקא מרשותיה אוכל הוא מן הנוטות:
וסבברא**. דבהאי טעמא פליגי:
ומי איכא למ"ד אין אדם אוסר כו' ור' יוחנן ור"ל הכי סבירא לכו:
(ז) אם כן. דמשום האי טעמא פליגי דאמרי דאוכל הוא בשביעית:
ליפלגי בנכסים אלו. אפי' היכא דלמיר נכסים אלו עליך ולימרו ר' יוחנן ור"ל דאוכל בשביעית משום הטעם ^(ח) דלמיר אין אדם אוסר דבר שברשותו לכשילא מרשותו כ"ש היכא דלמיר נכסי דמשמע כל זמן שהן ברשותו אלל מדלל פליגי בנכסים אלו אלל בנכסי ש"מ דלית להו האי סברא. ועוד היכי מצי אמר לעולם דלין אדם אוסר דבר שברשותו לכשילא מרשותו והמתן דלוסר:
האומר לבנו קונם שאם נהנה לי. כלומר שאי אתה נהנה לי מכל נכסי:
מה יירשנו. שלא אסר עליו אלל כל זמן שהנכסים שלו לפיכך יירשנו אם

אין בין המודר פרק רביעי נדרים

ר"ן

מב.

במתני' **לא ירד לתוך שדהו**. של מדיר. דמודר אסור אפי' בדריסת הרגל כדמתן לעיל (דף ג.):
ואינו אוכל מן הנוטות. מן הפירות הנוטות על הדרך סמוך לשדה:
ובשביעית לא ירד לתוך שדהו. ואי שביעית נדר לא ירד וכו'. ובגמרא מפרש לה:
גמ' **ואף על גב שהגיע שביעית**. דקסברי רב ושמואל דלע"ג דכולהו פירי דהפקרא אינון אפילו הכי כיון שזשעה שהדירו היו שלו חייל אסורא אפי' בשביעית שילאו מרשותו. ומתני' תרי דיני קתני רישא אשמעינן דכיון שהדירו לפני שביעית חייל נדריה אפילו כי מטא שביעית וסיפא אשמעינן דלס בשביעית נדר נהי דלא חייל נדריה לגבי פירי דהפקרא ניניהו לגבי ארעא מיהא חייל וכדמפרש בגמרא טעמא לקמן:
ור' יוחנן ור"ל דאמרי סרוייהו וכו' אלל אוכל מן הנוטות. ולא ממסר זהו משום נדרא דמקמי שביעית:
לימא דלא קמיפלגי דרב ושמואל סברי אדם אוסר וכו' ור' יוחנן ור"ל סברי אין אדם אוסר וכו'. נראה לי דהכי פירוש' דשעמנא דקא סלקא דעמין השתא דרב ושמואל ורבי יוחנן ור"ל כולוהו אפירושא דמתניתין קיימי. רב ושמואל מפרשי לה כדפרישית. ור' יוחנן ור"ל מפרשי לה דחדא קתני וכולה כשהדירו לפני שביעית וקאמר דנדר זה שני דינין יש לו דלפני שביעית חייל נדרא לגמרי שאינו יורד ואינו אוכל אלל כשהגיע שביעית הותר מקלחתו דנהי דאינו יורד בתוך שדהו משום דלרעא אכתי ברשותי' קיימא כדפרישי' טעמא לקמן אפי"ה פירי שרו דהא בשביעית נפקי מרשותיה ואע"פ שהדירו בשעה

שהיה ברשותו דהיינו לפני שביעית סברי ר' יוחנן ור"ל דלין אדם אוסר דבר שברשותו לכשילא מרשותו ונהי דרישא לא אשמעינן מידי דפשיטא דלפני שביעית אינו יורד ואינו אוכל סבירא להו דנקט רישא משום סיפא לאשמעינן דלע"פ שהדירו לפני שביעית שהיו פירות ברשותו אין אסורו חל לאחר שילאו מרשותו דהיינו בשביעית. ומש"ה הוה סליק לדעתיה דר' יוחנן ור"ל סברי דלין אדם אוסר דבר שברשותו לכשילא מרשותו אפילו היכא דלמיר נכסים אלו א"נ אפילו היכא דלמיר כהדיא שהוא אוסר אותם אפילו לאחר שילאו מרשותו. והוה סבירא לן הכי אע"ג דר' יוחנן ור"ל לא איירו אלל בנכסי משום דבשלמא אי אמרינן דרבי יוחנן ור"ל אמרי הכי בנכסים אלו איכא למימר דתנא רישא משום סיפא וכדפרישית ואע"ג דלמיר ר' יוחנן ור"ל נכסי לאו דוקא דלמיר נכסי בלחוד אלל אנכסים אלו דלמיר רב ושמואל קיימי דנכסים אלו דינו כנכסי וכמו שנפרש לפנינו דלס איתא דר' יוחנן ור"ל דוקא בנכסי קא אמרי א"כ מה אשמעינן תנא דמתניתין רישא ודאי לא צריכא לאשמעינן דלפני שביעית חייל נדרא לגמרי וכי

חימא משום סיפא נקט לה לאשמעינן דכיון דמעיקרא אמר נכסי כשהגיע שביעית הותר מקלחתו של נדר זה דהיינו לענין אכילה הא נמי לא צריכא לאשמעי' דפשיטא דכלשון נכסי לא משמע אלל בעוד שהיו ברשותו דגדולה מזו שנינו בפירקא דלקמן (דף מו.) ומיימין לה בסמוך בשמעמין [ע"כ] האומר לחבירו קונם לביתך שאני נכנס שדך שאני לוקח מת או שמכרו לאחר מותר וכיון דאפילו גבי נודר דליכא לספוקי דמצי אוסר אנפשיה נכסי חבירו אפילו לאחר שילאו מרשותו אמרינן דכי אמר ביתך לא משמע אלל בעוד שהוא שלו כ"ש לגבי מדיר דאיכא לספוקי אי מצי אסיר לבתר שילאו מרשותו דפשיטא מילתא דכלשון נכסי אינו אוסר אלל בעודן ברשותו דודאי כי אמר נודר ביתך או נכסוך וכי אמר מדיר ביתי או נכסי לשונות שוין הן הלכך אם איתא דר' יוחנן ור"ל דוקא בנכסי אמרי דלין אדם אוסר תנא דמתני' לא אשמועי' מידי לא ברישא ולא בסיפא. וכ"ת כולה לאשמועינן דינא דבשביעית אינו יורד לתוך שדהו נקט לה דלא תימא דלרעא נמי רחמנא אפקריה וקמ"ל דליתא משום טעמא דלמיר לקמן לא מצית אמרת הכין דלמאי שנויה בנדרים אי האי דינא בעי למתני לעולא דלמיר לקמן [ע"כ] בעומדין אילנות על הגבולין הי"ל למתנייה גבי דיני ממונות א"נ בשביעית ואפי' לר"ש בן אליקים דלמיר [גס] גזרה שמא ישהה בעמידה לא ינחא דכולה תני לה משום האי דינא דליתני שביעית גרידא אלל ודאי ר' יוחנן ור"ל אפילו בנכסים אלו ס"ל דלין אדם אוסר. ואמאי להו השתא מתניתין שפיר דתנא רישא משום סיפא לאשמועינן דאפילו הדירו בלשון נכסים אלו אין נדרו חל לאחר שילאו מרשותו דלא תימא דכי היכי דלמיר גבי נודר דכי אמר לבית זה שאני נכנס מת או מכרו לאחר אסור דמתסר עליה אפילו לאחר שילא מרשותו הכי נמי כי הדירו חבירו ואל"נ נכסים אלו דליחול אסורא אפי' לאחר שילאו נכסים מרשות מדיר דליתא דה"מ בנודר ענמו דמצי אסר אנפשיה נכסי חבירו אפילו לאחר שילאו מרשותו הוו להו נכסי חבירו אלל מדיר לא דלאחר שילאו מרשותו הוו להו נכסי חבירו ואלו נכסי חבירו על חבירו ואמאי מתניתין שפיר. ומקשינן דאי איתא דר' יוחנן ור"ל סברי דלין אדם אוסר הוה להו לאילפוגי כהדיא אפילו היכא דלמיר נכסים אלו ועוד תנן דהיכא דלמיר כהדיא אדם אוסר:
אם מה יירשנו. דלאו מדידיה מתהני אלל מירושמיה דזכי ליה רחמנא:
(ז) אם מה לא יירשנו. לאו דוקא לא יירשנו דנכסי ודאי

דריה

בבב א מיי פיו מהל' נדרים הלכה יז:
ב ב מיי שם הלכה טו:
בא ג מיי שם פ"ה הל' ו סמג לאזין רמב עוש"ע יו"ד סימן רעז סעיף ז וסימן רכג סעיף ז:

סמג לאזין רמב עוש"ע יו"ד סימן רעז סעיף ז וסימן רכג סעיף ז:

הגהות הב"ח

(א) בבשנה אלל אוכל הוא מן הטעות כל"ל ומיתת הנוטעות מתקן:
(ב) גמ' רב ושמואל דלמיר סרוייהו נכסי עליך כל"ל ואות מ"ס ומיתת אלו נמתק וכן ברש"י:
(ג) שם דא"כ פנינא:
(ד) רש"י ד"ה דא"כ דמשום:
(ה) ד"ה לפלגי וכו' דאמרינן אין אדם וכו' וב"ש היכא וכו' היכי מצו אמרי דלעולם אין אדם:

סמג לאזין רמב עוש"ע יו"ד סימן רעז סעיף ז וסימן רכג סעיף ז:

פירוש הרא"ש

במתני' ובשביעית. שביעי' שביעית לא ירד בתוך שדהו אף על גב דרחמנא אפקרי' ובגמ' מפריש:
אבל אוכל מן הנוטות. דהפקר הן:
גמ' ליבא ברא קא מייפלגי. רב ושמואל:
בבסי אלו. לאו דוקא והי"ג אם אמר נכסי דכלל עינן אדם אוסר דבר שברשותו אפילו לכשילא מרשותו הלכך הא דקתני במתניתין ובשביעית אוכל (אף) מן הטעות איירי אף כהדירו לפני שביעית:
א"כ לפלגו בנכסים אלו. דלמירי אין אדם אוסר כו':
דתנן האומר לבנו כמא:
משנה היא בנהניל קמא:
בדיווי ובמותר לא יירשנו. אלמא אדם אוסר נכסיו לאחר מותו אע"פ שילאו מרשותו: